

RECURSO CÍVEL Nº 5064633-23.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** JORGE ORSHILEY FERNANDES GOMES (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA
CONDENAÇÃO. ENUNCIADO 48 DAS TURMAS RECURSAIS. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. EFEITOS INTEGRATIVOS.
APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.**

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos integrativos para suprir a omissão, nos termos da fundamentação acima. Uma vez referendada pela 6ª Turma Recursal, intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5064633-23.2024.4.02.5101**510015215327 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5064633-23.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** JORGE ORSHILEY FERNANDES GOMES (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Embargos de declaração opostos pela parte demandante sob a alegação de omissão no tocante ao acórdão da 6ª Turma que deu provimento ao recurso inominado e estabeleceu que "o montante deve ser limitado ao valor máximo estabelecido para os Juizados Especiais", requerendo esclarecimento para evitar novas discussões e garantir segurança jurídica para as partes.

Sustenta, em suma, que deve ser esclarecido para que essa limitação seguirá o determinado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.807.665 (tema 1030) ou se seguirá o Enunciado 48 das Turmas Recursais ou se essa limitação significa que o valor das parcelas pretéritas não poderia ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Contrarrazões aos embargos de declaração (evento 44).

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Conheço dos embargos porque tempestivos e porque se valeu a embargante de uma das hipóteses legais para o seu manejo.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou erros materiais existentes no julgado.

No caso em questão, verifica-se que o v. acórdão deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar a União a revisar a aposentadoria da parte autora para pagar a gratificação GDM-PST no valor correspondente a duas jornadas de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, bem como a pagar as diferenças retroativas daí decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal e acrescida de correção monetária desde a data em que deveria ter

ocorrido o pagamento, além de juros de mora a contar da citação, observando-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. O montante deve ser limitado ao valor máximo estabelecido para os Juizados Especiais.

Então, cumpre dissipar a omissão apontada com relação ao alcance do valor máximo estabelecido nos Juizados Especiais.

Ainda sobre esse ponto, a tramitação de ação perante os Juizados Especiais Federais demanda valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a ser calculada na forma dos Enunciados 65 e 48 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

*Enunciado 65 - No **juizado especial federal**, o valor da causa é calculado pela soma de doze **prestações vincendas** e das prestações vencidas atualizadas até a data da propositura da ação, na forma do art. 260 do CPC, e não poderá exceder sessenta salários mínimos. **(grifado)***

*Enunciado 48 - A **renúncia ao excedente do valor da causa não exclui o cômputo, no valor da condenação, da correção monetária e juros, bem como das prestações que vencerem no curso do processo, observada a regra do §4 do art. 17 da Lei 10.259/2001.***

Assim, eventual valor de condenação superior a 60 (sessenta) salários deve decorrer, necessariamente, de juros e correção monetária, ou mesmo de parcelas vencidas no curso da ação que superem os primeiros 12 meses do ajuizamento.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos integrativos** para suprir a omissão, nos termos da fundamentação acima. Uma vez referendada pela 6ª Turma Recursal, intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).